

Петров Пётр Петрович
От: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

01.05.2024 по 30.04.2026 я арендовала у Вас квартиру по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78 на основании договора аренды №АР-2024/01. При заключении договора мной был внесён обеспечительный платёж (депозит) в сумме 55000 рублей.

Согласно п. 1 ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекратил своё действие. Согласно п. 2 ст. 622 Гражданского кодекса Российской Федерации после прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть имущество арендодателю, а все иные обязательства сторон, включая обязательство по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются. В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбереженное имущество. За неправомерное удержание денежных средств согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

На момент моего выезда из указанной выше квартиры никаких претензий к состоянию имущества со стороны арендодателя предъявлено не было. Царапины на паркете, указанные Вами в качестве основания для невозврата депозита, уже были зафиксированы актом приёма-передачи при заезде и не являются новыми повреждениями, возникшими вследствие моей вины.

Требую возврата обеспечительного платежа в размере 55000 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения настоящей претензии. В случае невыполнения данного требования буду вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании суммы обеспечительного платежа, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и судебных расходов.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____